

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do *decisum* omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de cirurgia reparadora destinada à correção de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2), indicada à autora quando adolescente, bem como à configuração de dano moral decorrente dessa recusa. A controvérsia concentrou-se na natureza do procedimento, na legitimidade da negativa fundada em cláusula contratual e no rol da ANS, e na existência de lesão extrapatrimonial indenizável.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao agravo interno da ASSEFAZ, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento à apelação da autora para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 10.000,00. O acórdão assentou, em síntese, que a controvérsia envolvia tutela do direito à saúde, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da adolescente; que o laudo médico comprovava tratar-se de anomalia congênita com impacto funcional e psíquico relevante, afastando o caráter meramente estético do procedimento; que a operadora limitou-se a invocar cláusula contratual genérica e o rol da ANS, sem produzir prova técnica idônea em sentido contrário; que, embora o rol da ANS seja taxativo em regra, admite-se cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do tratamento; e que a negativa indevida extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito do julgamento sob o rótulo de vícios integrativos.

No que se refere à alegada obscuridade quanto à incidência do CDC e à distribuição do ônus da prova, ainda que se cogitasse da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a

conclusão do julgado permaneceria inalterada. Isso porque, quer à luz do CDC, quer à luz da análise do contrato entabulado entre as partes, a responsabilidade da demandada é incontroversa. Sob a ótica consumerista, a abusividade da negativa decorre da frustração ilegítima da expectativa do beneficiário quanto à cobertura de procedimento necessário à preservação de sua saúde física e psíquica. E, mesmo sob enfoque estritamente contratual, a recusa também se mostra indevida, pois não se pode extrair da avença autorização legítima para excluir, de forma genérica, procedimento de natureza reparadora, indicado por profissional habilitado para correção de anomalia congênita e vinculado à própria finalidade assistencial do ajuste. Em outras palavras, a controvérsia não se resolve em favor da embargante nem mesmo pela leitura restritiva do pacto, já que a própria interpretação do contrato, à luz da boa-fé objetiva, da função social e da finalidade do negócio, conduz ao reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura.

Também não procede a alegação de que o julgado teria sido omissos quanto à tese fixada na ADI 7.265/DF. O acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia relativa ao rol da ANS, ao afirmar que, embora taxativo em regra, admite cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento, conforme a medicina baseada em evidências. Além disso, reconheceu expressamente, com base no laudo médico dos autos, que a cirurgia possuía natureza reparadora e era necessária à correção de deformidade congênita com repercussão psíquica relevante em paciente adolescente.

Não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto. A decisão embargada apreciou de modo suficiente os fundamentos necessários à conclusão adotada, deixando clara a razão pela qual considerou abusiva a negativa de cobertura e configurado o dano moral. A pretensão da embargante de obter manifestação destacada e analítica sobre cada subitem por ela invocado, inclusive quanto a providências acessórias extraídas da ADI 7.265/DF, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Além disso, não há contradição interna no julgado. A fundamentação apresenta sequência lógica coerente: reconhecimento da natureza reparadora do procedimento, afastamento do caráter meramente estético, relativização da invocação abstrata do rol da ANS no caso concreto, constatação da abusividade da negativa e consequente configuração do dano moral. Tampouco há erro material a corrigir.

Além disso, reforçam essa conclusão os trechos do próprio acórdão em que se consignou que a controvérsia posta sob exame não se resume à interpretação fria de cláusula contratual ou à estrita subsunção ao rol da ANS, que o laudo médico evidencia tratar-se de cirurgia reparadora, necessária à correção de deformidade congênita com impacto psíquico relevante em paciente adolescente, e que a negativa, portanto, mostrou-se abusiva, por frustrar a legítima expectativa contratual da beneficiária. Tais passagens demonstram que os fundamentos essenciais foram efetivamente enfrentados, sendo possível compreender integralmente as razões de decidir.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a

via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Wallace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejugamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora